

Примеры статей автора Сергей Коколов:

Защита авторских и смежных прав

Авторские и смежные права – особая категория интеллектуальных (неосязаемых) прав, требующих адекватных методов защиты из-за их ключевых особенностей. Они возникают непосредственно после создания произведения и не требуют регистрации. В связи с этим многие предприниматели осознанно или нет нарушают эти права. Например, когда копируют в сети Интернет чужие изображения, повторяют дизайн сайта, озвучивают рилсы чужой мелодией и т.д. Часто они считают, что произведения находятся в сети свободно, а значит права на них предоставлены неограниченному кругу лиц. Это не так. Разберемся как защищать авторские и смежные права, что работает на практике, а от чего следует отказаться.

Авторские и смежные с ними права: что это?

Авторские права (ст. 1255 ГК РФ) придуманы для защиты произведений. Под ними понимается любое творчество, созданное человеком. Это может быть научное, литературное и иное произведение, в том числе кинофильм, скульптура и многое другое. Оно должно быть выражено в объективной форме: мысль, идея в голове человека – это не объект авторского права и не защищается им.

Авторские права делятся на две составляющие. Это личные неимущественные права и исключительные права. Первые (право на имя, право авторства, право на неприкосновенность произведения и на его обнародование и др.) тесно связаны с личностью создателя и не могут от него отделяться. Они как бы следуют за автором на протяжении всей его жизни и даже после смерти. Так, созданное автором произведение будет опубликовано под его именем (право на имя). Продать (подарить) это право другому лицу нельзя.

Исключительные права связаны с использованием произведения и носят коммерческий характер, так как нацелены на получение дохода. Они регламентируют вопросы распоряжения автором своими исключительными правами: он может дать разрешение на переработку книги в сценарий, а может и запретить его использование.

Смежные права тесно связаны с авторскими и вторичны от них, так как реализуются после того, как произведение создано. Они возникают у издателей произведений, исполнителей (певцы, музыканты, пародисты, актеры, танцоры, литературные чтецы и др.), производителей фонограмм, при подготовке теле- и радиопередач, а также у изготовителей баз данных.

Понятие гражданско-правовой защиты

авторских и смежных прав

Добавлено примечание ([РБ1]): Лишние абзацы и разделы, которые указаны в комментариях, сразу удаляйте

Добавлено примечание ([РБ2]): Чужой мелодией

(предложения очень сложные из-за причастных и деепричастных оборотов; длинные, тяжело читать). Нужно проще писать

Добавлено примечание ([РБ3]): Пол ними понимают любое творчество, созданное человеком. (тавтология в предложении, осложнено страдательным залогом)

Добавлено примечание ([РБ4]): Отделяться))) (что делать?)

Это применение мер, направленных на признание прав автора и их восстановление. Они носят компенсационный, а не карательный характер, и реализуются различными способами. Это возмещение убытков, выплата компенсации и т.п.

В отличие от них административным и уголовным кодексами предусмотрены карательные санкции. Они призваны наказать нарушителя за неправомерные действия.

Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав может осуществляться в двух формах. Это:

- Юрисдикционная, когда для защиты своего права автор обращается в компетентные органы, в том числе в суд.
- Неюрисдикционная, когда автор сам защищает свои права. Например, он может самостоятельно разместить информацию о том, что является автором на Интернет-ресурсе, где выложено его литературное произведение или указать на условия использования его творения.

Способы защиты авторских и смежных прав определены в ст. 1252 ГК РФ. Это:

- Признание права. Если кто-то разместил чужое произведение на сайте без имени автора или с указанием своего имени, автор может направить ему претензию с требованием указания сведений о нем.
- Пресечение действий, нарушающих право. Например, рекламное агентство использует в рекламе чужую песню. Правообладатель может потребовать удаление ролика со всех ресурсов сети Интернет.
- Возмещение убытков. Убытки необходимо доказывать. Например, фотограф сделал уникальный снимок. Его использовала компания для рекламы своей продукции без разрешения автора. В качестве убытков фотограф может предъявить денежное требование, равное стоимости разрешения на использование его снимка.
- Изъятие материального носителя. Например, если контрафактное произведение находится на флеш-накопителе, можно потребовать его изъятия.
- Публикация решения суда о нарушении. Например, если нарушены авторские права архитектора, решение можно опубликовать в ведущем журнале по этой сфере деятельности.
- Взыскание компенсации за нарушение авторского права. При этом нужно лишь доказать факт правонарушения.

Патентное бюро Ezybrand оказывает услуги по мониторингу нарушений авторских прав в сети Интернет, блокировке сайтов нарушителей, оформлению досудебной претензии.

По заявлению истца судом могут быть приняты т.н. обеспечительные меры. Они носят превентивный характер и призваны обеспечить исполнение решения суда, которое еще не состоялось. Это, например, арест материальных носителей, если заявитель предполагает, что на них содержится контрафактные произведения, блокировка сайта и т.п.

Добавлено примечание ([P55]): В отличие. Это предложение тоже нужно упростить, сделать легче для прочтения

Добавлено примечание ([P56]): Тавтология в одном предложении

Добавлено примечание ([P57]): накопитель

Добавлено примечание ([P58]): После перечня сделайте рекламный блок по нашей услуге: мониторинг нарушений авторских прав в сети интернет, блокировка нарушителей, оформление досудебной претензии

Добавлено примечание ([P59]): блокировка

Срок действия авторских и смежных прав

Личные неимущественные авторские права охраняются бессрочно. Это означает, что и после смерти автор произведения не перестает быть автором. Охраняется его имя, авторство, а также неприкосновенность творения.

Исключительные авторские права охраняются в течение всей жизни автора и еще 70 лет после его смерти, смежные – на протяжении 50 лет с момента их приобретения,

например – со дня первого исполнения песни.

После истечения указанных сроков произведение становится общественным достоянием и может свободно использоваться любыми лицами при условии соблюдения ими личных неимущественных прав автора.

Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав

Доказательство авторства

Авторские права возникают в момент создания произведения и не требуют регистрации. На практике данное положение порождает проблемы доказывания авторства.

В качестве доказательств можно:

- Обнародовать произведение. Это еще одно личное неимущественное право автора. Оно означает представление творения широкой публике. Например, обнародованием будет публикация произведения в сети Интернет, публичное выступление с новой песней и т.д. Кроме того, произведение можно разместить в бумажном издании. Оно имеет реквизиты. Например, печатной книге присваивается ISBN.
- Предъявить экземпляр произведения, на котором указано дата создания и подпись автора. Это классическое доказательство. Оно предусмотрено ст. 1257 ГК РФ. Так, имя автора может быть указано на распечатанном экземпляре повести.
- Передать экземпляр произведения в авторское сообщество, то есть депонировать его. После этого автор получает свидетельство установленного образца, в котором указано имя автора и дата передачи произведения.

черновики (рукописи). Файлы могут храниться также в облаке. Обычно это графические файлы и фотографии в необработанном виде.

Патентное бюро Ezybrand представляет услугу по депонированию авторских прав. Это поможет доказать в суде ваше авторство.

Способы фиксации нарушения

Можно сделать скриншот Интернет-страницы, на которой незаконно размещено произведение. Для того, чтобы суд их принял в качестве доказательств нужно произвести ряд действий.

Для получения доказательства авторства можно обратиться в патентное бюро Ezybrand. Мы представляем услугу депонирования авторских прав.

- Обратиться к нотариусу. Ему нужно представить два экземпляра произведения. Нотариус сделает удостоверительную надпись на них и оставит один экземпляр у себя.
- Доказать процесс создания произведения. Доказательством является, например, переписка с заказчиком, договор авторского заказа и др. • Представить исходные версии произведения. Для фотографий это снимки без жатия, например в формате raw.

Добавлено примечание ([РБ10]): дата создания и подпись.

Есть несколько способов фиксации нарушений.

При незаконном размещении произведения в печатном издании следует приобрести его или снять с него копию и представить материалы в суд. В последнем случае копия должна быть заверена нотариусом.

Если нарушение произошло в сети Интернет следует:

- Прибегнуть к его **видеофиксации**. Если это не специальный сервис (**Вебджастис**) ее следует производить с нотариусом. Общие правила следующие. Вначале следует зафиксировать дату и время: для этого можно открыть, например, **страницу времени** в Яндексe. Далее нужно снять видео и показать открытие страниц с контрафактными материалами. Видео не должно содержать признаки монтажа. В конце съемки время также фиксируется.
- Воспользоваться сервисами видеофиксации нарушений в сети Интернет. Вот **один** из них. Услуги видеофиксации на таких сервисах платные.
- Обратиться к нотариусу за составлением протокола осмотра сайта. Это также платная и достаточно дорогая услуга: одна заверенная нотариусом

Рекламный блок

страница **обойдется** в 3 тыс. рублей.

Специалисты патентного бюро Ezybrand предоставляют услуги по фиксации нарушений авторских прав в сети Интернет. Мы также дадим консультации по вопросам достаточности собранных доказательств.

Мы обладаем большим опытом в сфере защиты результатов интеллектуальной деятельности и составим досудебную претензию и иск в суд.

Поиск нарушителя

Если факт нарушения авторских и смежных прав установлен, необходимо найти нарушителя.

В ряде случаев это сделать просто. Например, если произведение (текст песни, стихотворение и др.), размещено в журнале или газете: в них всегда присутствуют контактные данные с указанием наименования юридического лица, его адреса, в том числе электронного.

Если контрафактный контент размещен на сайте в сети Интернет, нужно изучить приведенные на нем контактные сведения.

Добавлено примечание ([РБ11]): это очень сомнительно, т.к. дата текстового файла каждый раз обновляется при его открытии. Лучше - черновики

Добавлено примечание ([РБ12]): Здесь напишите рекламный блок по цифровому депонированию (наша услуга)

Добавлено примечание ([РБ13]): нотариусом

Добавлено примечание ([РБ14]): видеофиксацию тоже нотариус должен делать, если это не специальный сервис типа Вебджастис

При их отсутствии следует воспользоваться поиском контактов через сервис [whois](#). Достаточно вбить название сайта в поисковую строку, чтобы получить сведения о его владельце (строка «person»). Они указываются не всегда или скрыты. В этом случае можно получить сведения о регистраторе сайта (строка «registrar»). Чтобы получить данные о владельце сайта нужен адвокатский запрос или определение суда.

Если контрафактные произведения, например фотографии, размещены на страницах социальных сетей, нужно обратиться в техподдержку. Обычно это Добавлено примечание ((РБ15)): страницах специальная страница. При обращении нужно предоставить доказательства, подтверждающие авторство, например, свидетельство о депонировании.

Патентного бюро Ezybrand предоставляют услуги по депонированию произведений в «Российском авторском обществе» (РАО).

Досудебное урегулирование споров

В ряде случаев перед обращением в суд нарушителю нужно направить досудебную претензию. Например, если стороны спора – ИП или юридические лица.

Патентное бюро Ezybrand составит досудебную претензию для защиты ваших авторских и смежных прав.

В зависимости от нарушения в претензии нужно изложить свои требования. Они должны быть соразмерны нарушению и способствовать восстановлению прав автора.

Компенсацию можно требовать даже если использование контрафактного произведения не приносит доход. В ряде случаев правообладатели рассчитывают убытки. Иногда они превышают размер компенсации.

Так, в 2012 году кондитерская фабрика «Красный октябрь» в суде требовала от ЗАО «Славянка» убытки в размере 313,5 млн. рублей (доход от реализации контрафактной продукции).

ЗАО «Славянка» продавала шоколад под названием «Алина». Изображение девочки на обертке было сходно до степени смешения с торговым знаком «Аленка», принадлежащим «Красному октябрю».

При расчете компенсации убытки доказывать не нужно. Ее размер следует определить в зависимости от длительности незаконного использования произведения, и ряда других факторов. Эти обстоятельства придется в дальнейшем доказывать в суде.

Форма досудебной претензии законодательно не установлена. Однако она должна отвечать следующим требованиям:

- Содержать адресата.
- Именоваться как «досудебная претензия» (иногда пишут просто «претензия», так тоже можно).
- Содержать суть нарушений и выдвигаемые автором (правообладателем) требования. При формулировке требований желательно сослаться на [ст. 1252 ГК РФ](#), а сами требования выбрать из текста этой статьи.
- В конце претензии ставится дата ее составления и приводятся данные составившего претензию лица.

Претензию следует направить заказным письмом. При этом независимо от ее получения адресатом досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

Нарушитель может как исполнить требования, так и проигнорировать их. В последнем случае надо обращаться в суд.

Пошлины и подсудность

В конце 2024 года были внесены изменения в [Налоговый кодекс](#) и существенно повышены судебные пошлины. Их размеры регулирует НК РФ (отношения между физическими лицами – ст. 333.19, между предпринимателями – ст. 333.21 НК РФ).

Если авторское право нарушено юридическим лицом или ИП, с иском следует обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. При цене иска в 1 млн. рублей истец должен заплатить пошлину в размере 55 тыс. рублей.

Защита в суде

Судебная защита по гражданским делам призвана компенсировать потери, связанные с

недобросовестными действиями нарушителя.

В суд подается исковое заявление. Требования к нему установлены ст. 131 ГПК РФ. Оно может быть подано как в электронной форме, так и на бумажном носителе и должно содержать:

- Наименование суда.
- Сведения о истце и ответчике. Для гражданина это Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность (СНИЛС, паспорт). Для юридического лица это наименование, адрес и ИНН. Если истец не знает каких-то данных ответчика (в иске отмечается, в том числе дата его рождения, место проживания и пребывания) и по этой причине не может их указать в заявлении, он отмечает данное обстоятельство. В этом случае суд запросит сведения у госорганов, а заявление будет считаться поданным с даты получения от них сведений.
- Суть нарушения права истца.
- **Обстоятельства**, которые доказывают факт нарушения.
- Цена иска. Это денежное выражение требований истца. В него не включается моральный вред и судебные расходы.
- Доказательства соблюдения досудебного урегулирования спора (прикладывается досудебная претензия и почтовые документы с датой отправки).
- Сведения о действиях по примирению сторон (если производились).
- Перечень прилагаемых к иску документов.

Заявление должно быть подписано истцом или его представителем. При его подаче в электронной форме должна использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Добавлено примечание ([РБ16]): Упростите, можно оформить это как список

Добавлено примечание ([РБ17]): Налоговый кодекс

Добавлено примечание ([РБ18]): обстоятельства

Добавлено примечание ([РБ19]): него

Добавлено примечание ([РБ20]): +почтовые документы с датой отправки

Юристы патентного бюро Ezybrand помогут собрать доказательства и составить исковое заявление в суд о нарушении ваших исключительных прав на произведение, помогут вам взыскать с нарушителя денежную компенсацию.

Решение в целом (с мотивировочной частью) изготавливается по заявлению истца или ответчика. Оно нужно если стороны не согласны с вердиктом и собираются его обжаловать в вышестоящие суды: это апелляционная и кассационная инстанции. Кассационной инстанцией по защите прав авторских прав является президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП).

Решение суда, которое не обжаловалось сторонами, вступает в силу через 10 календарных дней (суды общей юрисдикции) или через 1 месяц (арбитражные суды). Решение суда апелляционной инстанции вступает в силу немедленно после его вынесения.

Юристы патентного бюро Ezybrand составят исковое заявление в суд с учетом о защите ваших авторских прав с учетом сформировавшейся на данный

момент правоприменительной практики.

Пример судебного дела о биноклях

Индивидуальный предприниматель Д. подал иск (дело № А21-1359/2022) о защите своих исключительных прав на дизайн и чертежи стационарного бинокля. Ответчики, ООО «РусБин» и гражданин К., незаконно использовали их для производства. В последующем они установили бинокли в популярных туристических местах в разных городах нашей страны (Геленджик, Калининград и др.).

Суды первой и апелляционной инстанций отказали Д. в иске, так как посчитали, что технические решения не являются объектами авторского права.

СИП указал на презумпцию авторства: предполагается, что результаты интеллектуальной деятельности созданы творческим трудом автора пока не доказано иное.

СИП удовлетворил иски требования Д. и присудил ему компенсацию за нарушение авторских прав в сумме 5 млн. 92 тыс. рублей. Суд также обязал ответчиков демонтировать бинокли в местах их установки.

Пример судебного дела по мультипликационному персонажу

АО «СТС» подало иск (дело № А72-5437/2021) в суд на предпринимательницу. Она продавала игрушки в виде персонажей мультфильма «Три кота». Их изображения зарегистрированы АО «СТС» как товарные знаки.

Суд удовлетворил иск и присудил с ИП компенсацию в сумме 100 тыс. рублей (по 10 тыс. рублей за каждый факт нарушения).

Добавлено примечание ([РБ21]): Помогут собрать доказательства и оформить исковое заявление

Добавлено примечание ([РБ22]): Пример судебного дела о биноклях

Добавлено примечание ([РБ23]): Что такое ИП Д?
Напишите по-человечески – индивидуальный предприниматель

Добавлено примечание ([РБ24]): Пример судебного дела по мультипликационному персонажу («дело о трех котях» - както смешно звучит)



Товарный знак № 720365

Как получить компенсацию

После вступления решения суда в законную силу истец получит исполнительный лист. Его можно предъявить в службу судебных приставов.

Пристав наложит арест на счет в банке и при поступлении денег они спишутся в пользу взыскателя.

Защита авторских и смежных прав в сети Интернет

Автор может принять меры по восстановлению своих прав на произведение. В частности:

- Потребовать удалить контрафактные произведения со своей страницы сети Интернет.
- Подать жалобу администрации социальной сети о нарушении.

Кроме того, Роскомнадзор может заблокировать сайт нарушителя если соответствующее определение вынесено Московским городским судом. В этот суд могут обратиться жители любых регионов нашей страны при нарушении авторских и смежных прав на их произведения, за исключением прав на фотографии и иные созданные подобным способом произведения.

Заявление в Мосгорсуд подается в электронном виде на сайте <https://mosgorsud.ru/>. Оно должно быть подписано УКЭП.

Заявление следует подавать с указанием хостинга, ip-адреса и ссылки на Добавлено примечание ((P525)): хостинга страницу, нарушающую авторские или смежные права. Узнать хост и ip-адрес сайта можно, например, [здесь](#).

По заявлению суд вынесет определение о применении обеспечительных мер, а именно – блокировке сайта. Обеспечительные меры носят временный характер. Они призваны защитить права, которые будут защищаться в суде.

В определении Мосгорсуд укажет в какой срок должен быть подан иск, обычно он не превышает 15 дней. Если в течение этого периода иск не будет предъявлен, обеспечительные меры будут отменены.

Патентное бюро Ezybrand защитит ваши авторские права в сети Интернет. Мы подготовим заявление в Мосгорсуд, на основании которого сайтнарушитель будет заблокирован. Блокировка также возможна в соцсетях, на маркетплейсах и видеохостингах.

После этого наши специалисты оперативно подготовят исковое заявление для защиты ваших авторских прав.

Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

Такая ответственность установлена ст. [7.12](#) и [14.33](#) КоАП РФ.

В первом случае наказание предусмотрено за незаконное использование чужого (контрафактного) произведения. В качестве санкций применяются **Добавлено примечание ([РБ26]):** обязательно различные штрафы (от 1,5 до 2 тыс. рублей для граждан, от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 30 до 40 тыс. рублей для юридических лиц), а также конфискация контрафактной продукции и оборудования, на котором она произведена.

Ответственность по ст. 14.33 КоАП наступает за введение в гражданский оборот товаров с чужим товарным знаком и другими средствами их индивидуализации.

Так, в 2012 году ООО «Талисман» (дело № А51-4887/2011) было привлечено к административной ответственности с наказанием в виде штрафа в 30 тыс. рублей за ввоз в Россию 6900 медалей с символикой Олимпийских игр, которую оно не имело право использовать.

Верховный арбитражный суд (ВАС) отметил, что незаконные действия ООО граничат с уголовным преступлением в силу их общественной опасности.

Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

Эта ответственность за серьезные общественно опасные деяния по ст. 146 УК РФ. Она предусмотрена за:

- Присвоение авторства или плагиат (ч. 1 ст. 146 УК РФ) с нанесением крупного ущерба (более 500 тыс. рублей). Преступление произойдет если объявить себя автором чужого произведения, издать его под своим именем, например в сети Интернет и др. Санкция предусматривает штраф (до 200 тыс. рублей), обязательные (до 480 часов) или исправительные работы (до 1 года) или арест до 6 месяцев. Обязательные – это

общественно-полезные работы, исправительные – это принудительный труд осужденного с вычетом части его заработка в доход государства.

- Незаконное использование объектов авторских и смежных прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ) в целях сбыта. Это, например, реализация в сети Интернет за плату контрафактных музыкальных композиций. К санкциям по ч. 1 ст. 146 добавляются принудительные работы или лишение свободы сроком до 2 лет. Принудительные – это обязательные работы без их оплаты.
- Часть третья усиливает ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 146 УК РФ, в ряде случаев. Это особо крупный размер ущерба (более 2 млн. рублей), совершение преступления группой лиц или должностным лицом с использованием своего положения. В качестве санкций предусмотрены принудительные работы до 5 лет и лишение свободы до 6 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Пример осуждения по ст. 146 УК РФ:

Гражданин без разрешения правообладателя на протяжении нескольких лет массово производил запись на флеш-носители программ из серии «IC» и продавал их, в том числе через сеть Интернет, получив доход в крупном размере.

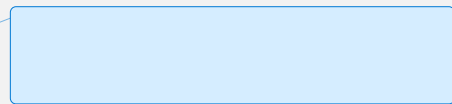
Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 146 УК РФ (дело № 1/209-2022).

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как взыскать компенсацию морального вреда за нарушение моего авторского права?

Моральный вред можно взыскать за нарушение личных неимущественных прав автора, например плагиат. При этом сроки исковой давности на компенсацию не распространяются.

Например, вы потребовали удаления вашего произведения с сайта. Если этого не произошло можно подать иск, в котором в том числе указать, что вам причинен моральный вред, так как ваше творение беспрепятственно использовалось другими лицами, что могло привести, например, к репутационным потерям.



Я обнаружил свои песни на одном из сайтов. Прав на их использование я не давал. Как их удалить?

Вы можете обратиться либо к владельцу сайта, либо к т.н. информационному посреднику (ст. 1253.1 ГК РФ). Это провайдеры и владельцы доменов. В соответствии с п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ по требованию правообладателя они должны принять меры по прекращению правонарушения.